

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3426/2534

นาย มิตร ศิริ มงคล
นาง เพ็ญจรีย์ จำปา ทิพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 183, มาตรา 197, มาตรา 202, มาตรา 207

ค. ทนายจำเลยมาศาลในวันนัดชี้สองสถาน ศาลกำหนดวันนัดสืบพยานและ ค. ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว แม้จำเลยไม่ได้มาศาลก็ต้องถือว่า จำเลยทราบวันนัดสืบพยานแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่า หลังจากศาลทำการชี้สองสถานแล้วจำเลยได้แต่งตั้ง ว. เป็นทนายความคนใหม่ จำเลยบอกกำหนดนัดสืบพยานแก่ ว. ผิดพลาดเป็นเหตุให้ว. มาศาลไม่ทันตามกำหนด นัดนั้นเป็นความบกพร่องของจำเลยเอง แม้จะไต่สวนได้ความตามคำร้องก็ถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ ศาลจึงยกคำร้องได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวน.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิจารณาคดีฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าไม่ จงใจขาดนัดพิจารณา ขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าการที่จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณานั้น ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองมีเหตุสมควรที่จะพิจารณาใหม่หรือไม่ เห็นว่า ในวันนัดชี้สองสถานนายครรชิต ภิรมย์กิจ ซึ่งเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองในขณะนั้นมาศาล ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบก่อนโดยนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 17 ธันวาคม 2530 เวลา 9 นาฬิกาและนายครรชิตได้ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้ว เช่นนี้ แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้มาศาลในวันนัดชี้สองสถานก็ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นตัวความได้ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ด้วยแล้ว ที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าหลังจากศาลทำการชี้สองสถานแล้ว จำเลยทั้งสองได้แต่งตั้งนายวรารุณห่อคำ เป็นทนายความคนใหม่ จำเลยทั้งสองได้บอกแก่นายวรารุณห่อคำ ว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 17 ธันวาคม 2530 เวลา 13.30 นาฬิกาเป็นเหตุให้นายวรารุณห่อคำ ศาลไม่ทันตามกำหนดนัดของศาลนั้นเป็นความบกพร่องของจำเลยทั้งสองเอง แม้จะไต่สวนได้ความตามคำร้องก็ถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวนจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ